발송번호: 9-5-2023-005440475
발송일자: 2023.01.16.
제출기일: 2023.03.16.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 쏙인터내셔날 주식회사 (특허고객번호: 120220088500)
주 소 ****
대 리 인 명 칭 특허법인테헤란
주 소 ****
지정된변리사 백상희 외 4명
고 안 자 성 명 경민수
주 소 ****

출 원 번 호 20-2022-0002678
출 원 일 자 2022.11.15.
고 안 의 명 칭 휴대 편리성 향상 구조를 포함하는 우산 손잡이

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 실용신안법 제14조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2023.03.16.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2023.03.16.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-6항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제4항 내지 제5항	실용신안법 제8조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제4항, 제6항	실용신안법 제4조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항 내지 제5항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 실용신안법 제8조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 실용신안등록을 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

제4,5항에 기재된 '상기 하부슬라이딩부(122)'는 앞 문장 및 인용하는 제1항에는 기재되어 있지 않고, 제2항에만 기재되어 있어서, 인용하는 항이 오기인지 '상기'가 오기인지 불명확합니다.

따라서 청구항 제4,5항은 그 고안이 간결하고 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제4항, 제6항에 기재된 고안은 아래와 같이 그 출원 전에 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조제2항에 따라 실용신안등록을 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용고안1 : 등록실용신안공보 제20-0445241호(2009.07.10.)
인용고안2 : 공개실용신안공보 제20-2007-0000209호(2007.02.16.)
인용고안3 : 공개특허공보 제10-2016-0085767호(2016.07.18.)
인용고안4 : 등록특허공보 제10-2258346호(2021.05.31.)
인용고안5 : 일본 공개특허공보 특개2009-218671호(2009.09.24.)

1) 제1항은 '링크구동부**[구성1]**; 하방연장폴대**[구성2]**; 작동스위치-파지결속부**[구성3]**; 파지부**[구성4]**;를 포함하는 우산 손잡이'에 관한 것입니다.

이는 우산에 관한 것으로 실질적으로 동일한 기술분야인 **인용고안1**(도면1-7 참조)에 개시된 '제어단추(22)-우산손잡이(20)**[구성3]**; 우산손잡이 연장건(21)**[구성4]**;을 포함하는 우산 손잡이'와 주요구성부가 실질적으로 동일합니다.

다만, 제1항에는 '링크구동부, 하방연장폴대를 구비한다는 점'에서 인용고안1과는 차이가 있으나, 이는 실질적으로 동일한 기술분야인 **인용고안2**(도면1-6 참조)에 개시된 '지주슬라이더(10), 지주(2)'와 실질적으로 동일한 바, 상기 차이점은 인용고안1에 인용고안2의 지주슬라이더, 지주를 단순 부가하는 것으로, 이는 통상의 기술자라면 극히 쉽게 도출하여 구성할 수 있는 것이고, 그 효과 또한 예측가능한 정도 이상의 현저한 효과가 있다고 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 제1항은 통상의 기술자가 인용고안1,2로부터 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

2) 제2항은 '제1항에 있어서, 하부슬라이딩부, 제1,2연장부를 포함하는 것'으로, 이는 각

각 **인용고안2**의 '지주슬라이더(10)의 하부(부호 미도시)', **인용고안3**(도면1-18 참조)의 '제2,3 샤프트 구획(113,115)'과 실질적으로 동일합니다. 따라서 청구항 제2항은 통상의 기술자가 인용고안1,2,3으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

3) 제3항은 '제1항에 있어서, 결속돌기, 결속홈을포함하는 것'으로, 이는 **인용고안1**의 '돌기(201), 오목홈(211)'와 대응되고, 편의성 등을 고려하여 끈고정부의 위치를 변경함에도 각별한 어려움이 예상되지 않습니다. 따라서 청구항 제3항은 통상의 기술자가 인용고안1,2로부터 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

4) 제4항은 '제1항에 있어서, 제1,2결속금속판, 자성부재를 포함하는 것'으로, 이는 **인용고안4**(도면1-11 참조)의 '금속부(24), 자석링(14)'와 대응되고, 기능 등을 고려하여 결합위치를 변경함에도 각별한 어려움이 예상되지 않습니다. 따라서 청구항 제4항은 통상의 기술자가 인용고안1,2,4로부터 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

5) 제6항은 '제1항에 있어서, 무선통신모듈, 통신제어스위치, 음성신호입출력부를 포함하는 것'으로, 이는 **인용고안5**(도면1-10 참조)의 '근거리 무선 회로부(21), 조작부(22), 마이크(26)-스피커(27)'와 실질적으로 동일합니다. 따라서 청구항 제6항은 통상의 기술자가 인용고안1,2,5로부터 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

보정서 제출시 참고사항

- **제1항**의 '상기 상부면'은 지시하는 곳이 명확하지 않으므로, 상기를 삭제하시기 바랍니다.

[첨 부]

첨부1 등록실용신안공보 제20-0445241호(2009.07.10.) 1부.
첨부2 공개실용신안공보 제20-2007-0000209호(2007.02.16.) 1부.
첨부3 공개특허공보 제10-2016-0085767호(2016.07.18.) 1부.
첨부4 등록특허공보 제10-2258346호(2021.05.31.) 1부.
첨부5 일본 공개특허공보 특개2009-218671호(2009.09.24.) 1부. 끝.